

시 정 요 구

1. 제 목 : 압류재산 공매공고 등기 말소 불철저
2. 소관부점 : 충북지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

충북지역본부는 「업무분장세칙」 제35조 제1항 제11호에 따라 정부 위탁업무 중 국세, 지방세 및 그 밖에 체납압류재산 매각대행업무를 수행하고 있고

공매 상황에 대한 정확한 정보 제공을 위해 「압류재산 매각대행업무요강」 제34조 제1항에 따라 공매공고 즉시 그 사실을 등기부 또는 등록부에 기입하도록 관할 등기소 등에 촉탁하는 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「압류재산 매각대행업무요강」 제39조 제1항에 따르면 같은 요강 제34조 제1항에 따라 공매공고 등기 또는 등록을 완료한 공매재산에 대해 매각결정을 한 후 매수인이 매수대금을 납부하기 전에 체납자가 압류와 관련된 체납액을 납부하고 매각결정의 취소를 신청한 경우 또는 관할 세무서장이 매각결정기일 전에 공매를 취소한 경우에는 공매공고의 등기 또는 등록을 말소할 것을 관할 등기소 등에 촉탁하여야 한다¹⁾.

따라서, 관련 내규 및 법령을 준수하고, 공매 상황에 대한 정확한 정보를 제공하여 불필요한 민원을 방지하기 위해 공매공고 등기 후 공매를 취소한 경우에는 신속하게 공매공고 등기를 말소하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 충북지역본부에서 공매공고 등기 후 공매 해제한 압류재산의 등기 말소처리 실태를 점검한 결과

2017. 1. 4. ○○시청으로부터 수임한 채납자 유한회사■■■■■■ 압류 재산(0000-000000-000)의 경우 2018. 1. 10. 공매공고 등기를 완료하고 공매를 진행하던 중 채납액 일부 납부의 사유로 2018. 3. 21. 공매보류 통보를 하였고, 2022. 4. 19. 2년경과 미매각재산으로 공매대행 수임취소를 하였는데도 공매공고 등기 말소를 하지 않아 감사일 현재까지 압류재산의 공매공고 사항이 등기사항전부증명서에 남아 있는 등

[별지 2] “공매공고 등기 말소 미처리 명세”와 같이 공매 취소된 139건을 공매공고 등기 말소 처리하지 않은 것으로 확인되었다.

[소관부점 의견] 충북지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았고, 공매공고 등기 말소 업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

충북지역본부 본부장은 공매가 취소되었으나 공매공고 등기가 말소 되지 않은 압류재산의 등기 말소를 촉탁하고, 향후 동일한 사례가 발생 하지 않도록 직원 직무교육을 실시하기 바랍니다.(시정)

1) 「국세징수법」 제89조 및 「지방세징수법」 제86조와 동일